

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2332/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายบัว กลิ่นชื่น กับพวก

จำเลย

นายบัว กลิ่นชื่น จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 202, มาตรา 225, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 มีความประสงค์ขอถอนฎีกา
โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 59)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรค 3 จำคุก 16 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสาม
จำคุก 10 ปี 8 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 57)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่
สุดให้จำเลยนับแต่วันสั่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่วันสั่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(พนม พ่วงวิญญู-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>